

TEST EJECUCIÓN

Pregunta 1 – Una sentencia ya se encuentra ejecutoriada, pero la parte condenada no cumple voluntariamente con lo ordenado.

¿Cuál es la finalidad del procedimiento de ejecución?

- A) Revisar nuevamente la sentencia.
- B) Hacer cumplir las obligaciones contenidas en un título de ejecución.
- C) Presentar una nueva demanda.
- D) Modificar el fallo emitido.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El Art. 362 COGEP define la ejecución como el conjunto de actos procesales destinados a hacer cumplir las obligaciones contenidas en un título de ejecución.

Pregunta 2 – Un acreedor obtuvo una sentencia favorable que ya no admite recursos ordinarios.

¿Qué naturaleza tiene esta resolución?

- A) Título ejecutivo.
- B) Título de ejecución.
- C) Providencia preventiva.
- D) Documento privado.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El **Art. 363 numeral 1** establece que la **sentencia ejecutoriada** constituye un título de ejecución.

Pregunta 3 – Dos partes resolvieron su conflicto mediante mediación y firmaron un acuerdo definitivo.

¿Qué valor tiene este documento para efectos de ejecución?

- A) Ninguno.
- B) Es únicamente un documento informativo.

- C) Constituye un título de ejecución.
- D) Requiere convertirse en sentencia.

Respuesta correcta:C

Retroalimentación

El **Art. 363** reconoce expresamente al **acta de mediación** como uno de los títulos de ejecución.

Pregunta 4 – El acreedor pretende ejecutar un título distinto de una sentencia ejecutoriada.

¿Qué debe contener la solicitud?

- A) Únicamente el nombre del acreedor.
- B) La identificación del título de ejecución que sirve de habilitante.
- C) Solo una declaración verbal.
- D) Ningún requisito especial.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El **Art. 370 COGEP** exige identificar el **título de ejecución** que sirve de fundamento para presentar la solicitud.

Pregunta 5 – El juez recibe la liquidación correspondiente y debe continuar el trámite.

¿Qué providencia debe emitir?

- A) Sentencia.
- B) Mandamiento de ejecución.
- C) Auto de remate.
- D) Casación.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

Conforme al **Art. 372**, recibida la liquidación, la o el juzgador expedirá el **mandamiento de ejecución**.

Pregunta 6 – El ejecutado recibe el mandamiento y decide cumplir inmediatamente con la obligación.

¿Qué consecuencia jurídica produce?

- A) Continúa el embargo.
- B) Se declara extinguida la obligación y se archiva el expediente.
- C) Se convoca audiencia de ejecución.
- D) Se ordena remate.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El **Art. 372** dispone que, cumplida la obligación, se declarará extinguida y se ordenará el archivo del expediente.

Pregunta 7 El juez notifica el mandamiento de ejecución al deudor.

¿Cuánto tiempo tiene para cumplir voluntariamente?

- A) 3 días.
- B) 5 días.
- C) 10 días.
- D) 15 días.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El **Art. 372 numeral 3** ordena al ejecutado pagar o cumplir la obligación **en el término de cinco días**, bajo prevención de ejecución forzosa.

Pregunta 8 – Se trata de la ejecución de un título distinto de una sentencia ejecutoriada.

¿Cómo puede notificarse el mandamiento?

- A) Únicamente por prensa.
- B) Personalmente o mediante tres boletas.
- C) Solo por correo electrónico.
- D) Exclusivamente por radio.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El **Art. 372** dispone que la notificación del mandamiento de ejecución se efectuará **en persona o mediante tres boletas**.

Pregunta 9 – El juez dicta una providencia dentro del procedimiento de ejecución.

¿En qué plazo debe notificarse?

- A) 24 horas.
- B) 3 días.
- C) 5 días.
- D) 15 días.

Respuesta correcta:A

Retroalimentación

El **Art. 65 COGEP** establece que las providencias judiciales deberán notificarse dentro de las **veinticuatro horas siguientes a su pronunciamiento**.

Pregunta 10 – El ejecutado no cumple la obligación dentro del término concedido.

¿Qué actuación corresponde al juzgador?

- A) Archivar la causa.
- B) Ordenar el embargo de bienes.
- C) Dictar nueva sentencia.
- D) Remitir el proceso a mediación.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El **Art. 375 COGEP** dispone que, ante el incumplimiento del mandamiento de ejecución, el juzgador ordenará el **embargo de bienes** del ejecutado.

Pregunta 11 – El ejecutado no cumplió voluntariamente con la obligación dentro del plazo concedido por el juez.

¿Cuál es la finalidad principal del embargo?

- A) Castigar al deudor.
- B) Garantizar el cumplimiento de la obligación mediante la afectación de bienes.
- C) Declarar insolvente al ejecutado.
- D) Finalizar el proceso judicial.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El embargo constituye una medida destinada a **asegurar bienes suficientes para satisfacer la obligación pendiente**, permitiendo posteriormente su realización o adjudicación.

Pregunta 12 – El juez debe decidir sobre qué bienes recaerá el embargo.

¿Qué criterio debe observarse?

- A) Embargar todos los bienes existentes.
- B) Embargar bienes suficientes para cubrir la obligación, intereses y costas.
- C) Embargar únicamente bienes inmuebles.
- D) Embargar exclusivamente dinero en efectivo.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El embargo debe guardar proporcionalidad con la obligación reclamada, procurando cubrir el monto adeudado, intereses y costas procesales sin afectar innecesariamente otros bienes.

Pregunta 13 – Luego del embargo de un inmueble, el juez requiere determinar su valor actualizado.

¿Qué actuación corresponde?

- A) Sentencia complementaria.
- B) Avalúo pericial.
- C) Casación.
- D) Reconvención.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El **avalúo pericial** permite determinar técnicamente el valor del bien embargado, información indispensable para posteriores actos de ejecución.

Pregunta 14 – Un perito fue designado para intervenir dentro del procedimiento de ejecución.

¿Cuál es su función principal respecto al avalúo?

- A) Dictar sentencia.
- B) Establecer técnicamente el valor del bien.
- C) Resolver recursos.
- D) Aprobar el remate.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El perito aporta conocimientos especializados para determinar objetivamente el valor comercial del bien sujeto a ejecución.

Pregunta 15 – Una de las partes considera que el avalúo realizado no refleja el valor real del inmueble.

¿Qué puede hacer?

- A) Impugnar u objetar el informe conforme al procedimiento.
- B) Solicitar directamente casación.
- C) Presentar una nueva demanda.
- D) Declarar nulo el proceso.

Respuesta correcta:A

Retroalimentación

Las partes conservan el derecho de cuestionar el informe pericial cuando consideren que existen errores técnicos o inconsistencias en la valoración efectuada.

Pregunta 16 – Dentro del procedimiento existen aspectos que requieren discusión y resolución judicial.

¿Qué mecanismo prevé el COGEP?

- A) Audiencia de ejecución.
- B) Audiencia preliminar obligatoria.
- C) Audiencia penal.
- D) Consulta popular.

Respuesta correcta:A

Retroalimentación

La audiencia de ejecución permite resolver cuestiones vinculadas al cumplimiento forzoso, oposición, fórmulas de pago y demás incidencias propias de esta etapa procesal.

Pregunta 17 – El ejecutado considera que la obligación ya fue cumplida parcialmente antes del inicio de la ejecución.

¿Qué derecho procesal puede ejercer?

- A) Oponerse dentro de las causales previstas por la ley.
- B) Reformar la sentencia.
- C) Solicitar nueva demanda.
- D) Presentar acción penal.

Respuesta correcta:A

Retroalimentación

El procedimiento de ejecución admite oposición únicamente por las causas expresamente previstas en el COGEP, las cuales deben ser demostradas por quien las invoca.

Pregunta 18 – El ejecutado reconoce la deuda, pero solicita cancelarla mediante pagos periódicos.

¿Qué mecanismo contempla el procedimiento?

- A) Reconvención.
- B) Fórmula de pago.
- C) Casación automática.
- D) Archivo de la causa.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El COGEP permite proponer **fórmulas de pago**, siempre que cumplan los requisitos legales y sean aceptadas o aprobadas según corresponda.

Pregunta 19 – Una persona ajena al proceso sostiene que un bien embargado le pertenece y no al ejecutado.

¿Qué mecanismo procesal puede utilizar?

- A) Acción extraordinaria de protección.
- B) Tercería.
- C) Casación.
- D) Reconvención.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

Las **tercerías** permiten a terceros proteger derechos que puedan verse afectados por actos de ejecución, como el embargo de bienes de su propiedad.

Pregunta 20 – Luego del avalúo y demás actuaciones, el bien embargado será vendido para satisfacer la obligación.

¿Qué modalidad establece actualmente el COGEP?

- A) Subasta exclusivamente presencial.
- B) Remate electrónico a través de plataforma habilitada.
- C) Venta directa sin control judicial.
- D) Sorteo público.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El sistema de ejecución contempla el **remate electrónico**, mecanismo que busca mayor transparencia, publicidad y participación de postores.

Pregunta 21 – Luego del remate, el mejor postor consignó oportunamente el valor ofrecido y no existe ninguna impugnación pendiente.

¿Qué actuación corresponde al juzgador?

- A) Dictar una nueva sentencia.
- B) Emitir el auto de adjudicación.
- C) Reiniciar el remate.
- D) Archivar el proceso.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

Una vez cumplidos los requisitos legales y consignado el valor correspondiente, el juzgador emitirá el **auto de adjudicación**, documento que formaliza la transferencia del bien rematado al adjudicatario.

Pregunta 22 – El remate de un inmueble produjo una cantidad suficiente para cubrir la obligación reclamada.

¿Cuál es el destino principal de esos fondos?

- A) Entregarlos íntegramente al ejecutado.
- B) Cubrir la obligación reconocida en favor del acreedor.
- C) Transferirlos al Consejo de la Judicatura.
- D) Mantenerlos indefinidamente en depósito judicial.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El objetivo esencial de la ejecución es satisfacer el derecho reconocido al acreedor, utilizando para ello los valores obtenidos mediante la realización de bienes embargados.

Pregunta 23 – Después de pagar capital, intereses y costas, aún existe un saldo sobrante proveniente del remate.

¿Qué corresponde hacer con ese excedente?

- A) Entregarlo al ejecutado.
- B) Entregarlo al juez.
- C) Repartirlo entre los postores.
- D) Declararlo abandonado.

Respuesta correcta:A

Retroalimentación

Cuando el producto del remate supera el valor necesario para satisfacer la obligación ejecutada, el excedente debe ser entregado al titular de los bienes ejecutados.

Pregunta 24 – La obligación reconocida en el título ya fue completamente satisfecha.

¿Qué debe hacer el juzgador?

- A) Continuar indefinidamente con la ejecución.
- B) Declarar cumplida la obligación y disponer el archivo.
- C) Convocar una nueva audiencia.
- D) Ordenar un nuevo embargo.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

La ejecución concluye cuando la obligación ha sido cumplida totalmente. En ese momento, el juzgador declara extinguida la obligación y dispone el archivo de la causa.

Pregunta 25 – Una empresa obtuvo una sentencia ejecutoriada que ordena el pago de USD 20.000. El deudor no paga dentro de los cinco días concedidos en el mandamiento de ejecución. Posteriormente se embarga un inmueble, se realiza el avalúo pericial y finalmente se efectúa el remate electrónico.

¿Cuál secuencia representa correctamente el procedimiento de ejecución?

- A) Sentencia → Casación → Mediación → Archivo.
- B) Mandamiento → Embargo → Avalúo → Remate → Pago al acreedor → Archivo.
- C) Demanda → Reconvención → Sentencia → Archivo.
- D) Citación → Audiencia preliminar → Juicio → Casación.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

La lógica del **procedimiento de ejecución** busca hacer efectivo el cumplimiento de una obligación reconocida en un título de ejecución. Cuando no existe pago voluntario, pueden aplicarse medidas como **embargo, avalúo, remate, adjudicación y pago al acreedor**, hasta lograr la satisfacción total del derecho reconocido.